

1511336-39.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... AUGUSTO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data, hora e local incertos, no período compreendido entre os dias 8 e 16 de abril de 2021, nesta Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511336-39.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511336-39.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2105021/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 17391783 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2123/21/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2105021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2105021 - 41º D.P. VILA RICA, 2123/21/362 - 41º D.P. VILA RICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA SILVA

VISTOS.

ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela prática do crime previsto no artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea

"j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, em data, hora e local incertos, no período compreendido entre os dias 8 e 16 de abril de 2021, nesta Capital, em situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública, adquiriu, para si, e, na última data supracitada, na Rua Guido Federici nº 32, Sapopemba, nesta Capital, conduziu a motocicleta DAFRA/TVS, de placa EJR4163, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), pertencente a Kelvin Aureliano da Costa, que sabia produto de crime.

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2021 (fls. 79/80), o réu foi citado (fls. 111) e apresentou defesa preliminar (fls. 116).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns (fls. 152/154). O réu não foi interrogado, eis que revel.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 157/162). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa, aplicação de pena mínima, reconhecimento da menoridade relativa, afastamento da agravante, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade (fls. 167/172).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação penal instaurada em face de ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA SILVA, porque praticou o delito previsto no artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos Boletins de Ocorrência de fls. 07/10 e 14/15, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação fls. 20 e laudo pericial do veículo de fls. 122/130, no qual os senhores peritos constataram que a motocicleta estava com o sistema elétrico com avarias e fiação exposta, bem como a placa com fraturas e avarias.

Quanto à autoria também não resta dúvida.

O réu não foi interrogado em Juízo, eis que revel. Em sede inquisitiva, a fls. 11, negou a prática do crime, dizendo que havia comprado a motocicleta de pessoa desconhecida, pelo Facebook, por mil e quinhentos reais, sem receber qualquer documento relativo a ela.

Por sua vez, a vítima Kelvin Aureliano da Costa contou que havia deixado seu carro numa oficina e passou por lá, usando a motocicleta. Deixou a motocicleta num calçadão que existe ali, por cerca de trinta minutos, e quando retornou não mais a encontrou. Assim, procurou a motocicleta por comunidades próximas, por cerca de dois ou três dias. Como a motocicleta estava com muitas dívidas de multa e documentos, demorou cerca de quatro dias para comunicar o fato à polícia. Cerca de uma semana depois do furto soube, pelos policiais, que a motocicleta tinha sido recuperada. Houve também uma reportagem televisiva a respeito da abordagem que culminou com a localização da motocicleta.

Ao seu turno, o policial militar Janderson Davi Natalino atestou que avistaram a motocicleta com dois indivíduos, que empreenderam fuga. Conseguiram realizar a abordagem e, pela pesquisa do emplacamento, constataram que o bem era produto de furto. Indagados, os agentes alegaram que teriam comprado a motocicleta pelo Facebook, por mil e quinhentos reais, mas não tinha qualquer documento do veículo. Não conhecia o réu até então.

Por fim, o policial militar Bruno Loreno do Nascimento atestou no mesmo sentido, confirmando que avistaram dois indivíduos na motocicleta e após breve acompanhamento eles foram abordados. Consultaram o veículo, que era produto de crime, e o réu alegou que teria comprado a motocicleta pelo Facebook, mas não indicou de quem e nem tinha nenhum documento relativo a ela.

Referidos milicianos não conheciam o réu até então e não se demonstrou que tivessem qualquer interesse de imputar-lhe falsamente a prática de crime de que o soubessem inocente.

Surpreendido na posse da coisa com origem ilícita, inverte-se o ônus da prova, e dele não se desincumbiu o réu, posto que não tinha qualquer documento que demonstrasse a posse lícita do bem, ou o suposto negócio que alegou ter realizada, bem como não soube dizer nem mesmo o primeiro nome da pessoa de quem teria recebido a motocicleta.

Este ônus era seu.

Ante as circunstâncias aqui verificadas, resta evidente o dolo em sua conduta, não havendo que se falar em desclassificação para modalidade culposa.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

Deixo de agravar a pena em razão de o crime ter sido cometido durante situação de calamidade pública, em face da menoridade relativa.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

Não existem causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e CONDENO ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 180, "caput", cc artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidades públicas, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em estabelecimento a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais.

O réu poderá apelar em liberdade, pois nesta condição respondeu ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e realize-se audiência admonitória.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA